

予備独自問題R5-18

(配点: 3)

月 日

月 日

身体検査等に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 裁判所が女子の身体を検査する場合でも、捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査する場合と同じく、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせる必要がある。
- イ. 身体の拘束を受けている被疑者を写真撮影する場合、必ず身体検査令状によらなければならない。
- ウ. 捜査機関が人の着用しているズボンのポケットの中を搜索して物を差し押さえるためには、搜索差押許可状のほかに、身体検査令状の発付を受ける必要がある。
- エ. 捜査機関から鑑定の嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき行う身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができる。
- オ. 強制採尿のための搜索差押許可状には、強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。

No102	身体検査等						正答率
予備R5-18	正解	ア 1	イ 2	ウ 2	エ 2	オ 1	67%

ア 正しい

裁判所が女子の身体を検査する場合について、131条2項は、「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち合わせなければならない。」と規定している。そして、222条1項は、「第131条……の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によつてする検証についてこれを準用する。」と規定し、捜査機関が身体検査令状により女子の身体を検査する場合に、裁判所が女子の身体を検査する場合の規定を準用している。

イ 誤っている

218条3項は、「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第1項の令状によることを要しない。」と規定し、裸にしない限りは、身体検査令状によらずに、身体の拘束を受けている被疑者を写真撮影することを認めている。

ウ 誤っている

身体検査令状(218条1項、5項、6項)は、検証としての身体検査を行う場合に必要となる。これに対して、捜査機関が人の着用しているズボンのポケットの中を搜索して物を差し押さえる行為は、物の発見を目的とする身体の搜索であるから、搜索差押許可状(218条1項)のみで足りる。よって、捜査機関が人の着用しているズボンのポケットの中を搜索して物を差し押さえるためには、搜索差押許可状のほか、身体検査令状の発付を受ける必要はない。

エ 誤っている

139条は、「裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。」と規定し、裁判所が行う身体検査について直接強制の方法を認めているが、この規定は、捜査機関が行う身体検査の場合にも準用されている(222条1項)。しかし、捜査機関から鑑定嘱託を受けた鑑定受託者が行う身体検査については、139条が準用されていない(225条4項、168条6項参照)。また、裁判官に対して、直接強制による身体検査を請求することができる172条1項の準用もされていない(225条参照)。よって、捜査機関から鑑定嘱託を受けた者は、鑑定処分許可状に基づき行う身体検査を拒否する者に対して、直接強制として身体検査を行うことができない。

オ 正しい

最決昭55.10.23(百選28事件)は、被疑者からの強制採尿に必要な令状の種類とその形式が問題となった事案において、「体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は搜索・差押の性質を有するものとみるべきであるから、捜査機関がこれを実施するには搜索差押令状を必要とすると解すべきである。ただし、右行為は人権の侵害にわたるおそれがある点では、一般の搜索・差押と異なり、検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、身体検査令状に関する刑法218条5項〔注：現218条6項〕が右搜索差押令状に準用されるべきであつて、令状の記載要件として強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である」としている。